



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

19 בפברואר 2024

1722

י' באדר א' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש)
(תיקון מס' 2) (הארכת תוקף – חרבות ברזל), התשפ"ד–2024 670

הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4 – הוראת שעה – נגף הקורונה החדש) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף – חרבות ברזל), התשפ"ד-2024

תיקון סעיף 1

1. בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4 – הוראת שעה – נגף הקורונה החדש), התשפ"א-2021, בסעיף 1 –

דבריו הסבר

הציבור שבמסגרתו הוגדר כי תהליך עבודת המטה צפוי לכלול, בין השאר, בחינה של השפעותיהם של המסלול הייעודי שנקבע בהוראת השעה, של התמריצים שהוא יצר אצל כל אחד מבעלי העניין בהליך, של התועלות והנזקים שלו ושל אופן השימוש בו בהשוואה להליכים אחרים לפי חוק חדלות פירעון. הוגדר כי מטרת עבודת המטה היא לגבש, בראייה ארוכת טווח ובאופן מושכל, המלצות עקרוניות לטווח הארוך בקשר לעידוד הסדרי חוב של חייבים לשם שיקום כלכלי, ולהביאן לפני קובעי המדיניות.

על אף דעיכתה של מגפת הקורונה, כדי לאפשר את השלמתה של עבודת המטה באופן יסודי, בין השאר בהתבסס על מסד נתונים רחב יותר, ובמטרה לגבש המלצות מדיניות מושכלות בהתבסס על מצב משפטי רציף ומתמשך, הוארכה תקופת הוראת השעה בשנים עשר חודשים, בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4 – הוראת שעה – נגף הקורונה החדש) (תיקון) התשפ"ג-2023.

התיקון האמור האריך את מועד הפקיעה של הוראת השעה עד ליום ז' באדר ב' התשפ"ד (17 במרץ 2024).

בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), הוכרז על מצב חירום מיוחד בעורף, החלה מלחמת "חרבות ברזל" המצויה עדיין בעיצומה, והוקמה ממשלת החירום הלאומית. עבודת המטה האמורה החלה בטרם פרוץ המלחמה והושלמה זה מכבר, ובזמן הקרוב עומד להיות מופץ להערות הציבור תזכיר נפרד ובו תיקון מוצע לחלק י' לחוק חדלות פירעון המבוסס על עבודת המטה, שמטרתו להסדיר בחוק באופן קבוע – במקום ההסדר הזמני שנקבע בהוראת השעה – את התנאים שבהם יהיה בית המשפט רשאי לתת צו עיכוב הליכים זמני במסגרת הליך לאישור הסדר חוב.

בשל המלחמה מקודמים בימים אלה בעיקר הליכי חקיקה שקשורים באופן ישיר לניהול המלחמה, לשמירה על הביטחון הלאומי ולחיווך העורף, ולכן נראה כי יהיה קשה לקדם בתקופה זו תיקון קבוע ותשתיתי לחוק חדלות פירעון שאינו קשור למלחמה ולמצב החירום.

לפיכך, וכדי לספק ודאות לגבי המצב המשפטי עד לחקיקת התיקון הקבוע לחוק, מוצע להאריך את התקופה שבה ימשיך לעמוד בתוקפו מסלול עיכוב ההליכים לשם

כללי חלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשפ"ח-2018 (להלן – חוק חדלות פירעון), עוסק בהליכים לאישור הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4 – הוראת שעה – נגף הקורונה החדש), התשפ"א-2021, אשר נחקק בהוראת שעה בתחילת שנת 2021 עקב משבר הקורונה (להלן – הוראת השעה), התווספו לחלק י' לחוק חדלות פירעון הוראות מיוחדות, לתקופה מוגבלת, שיצרו מסלול ייעודי של עיכוב הליכים לחייבים, יחידים ותאגידים, המבקשים לאשר הסדרי חוב.

המסלול שנקבע בהוראת השעה האמורה מאפשר לחייבים לקבל מבית המשפט עיכוב הליכים זמני וקצר מועד לצורך ניהול משא ומתן אפקטיבי עם נושיהם לגיבוש הסדר חוב, וכן הוא כולל הגנות לנושים.

הוראת השעה נחקקה בשעתו כדי ליצור מתווה להתמודדות עם עלייה משוערת בהיקף החייבים שישקלו לפנות להליכי חדלות פירעון בעקבות השינויים שעיינו נדרש המגזר העסקי להתמודד בתקופת מגפת הקורונה.

בעת חקיקת הוראת השעה נקבע כי המסלול הייעודי האמור יפעל לתקופה מוגבלת של שנה בלבד (החל מיום ה' בניסן התשפ"א (18 במרץ 2021)), ויחול לעניין הליכים שהבקשה לעיכוב הליכים לגביהם הוגשה בתקופה של שנה מיום התחילה כאמור (להלן – התקופה הקובעת). כמו כן ניתנה לשר המשפטים, באישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת (להלן – ועדת החוקה), סמכות להאריך את התקופה הקובעת, ובהתאם – את תקופת הוראת השעה, לתקופה של עד שנה נוספת לכל היותר. מכוח סמכות זו הוארכה התקופה הקובעת, וכפועל יוצא מכך גם תקופת הוראת השעה, פעמיים, בכל פעם לחצי שנה ועד ליום כ"ד באדר התשפ"ג (17 במרץ 2023).

הוראת השעה נחקקה זמן קצר יחסית אחרי רפורמה מקיפה בדיני חדלות הפירעון, וההצדקות שעמדו בבסיסה נגעו באופן בלעדי להתמודדות עם משבר הקורונה. על אף האמור ולנוכח חשיבות הנושא והתובנות שניתן להפיק מהשימוש במסלול הייעודי שנקבע בה, החלה בשנת 2022 עבודת מטה מקצועית ומקיפה שתכליתה הפקת לקחים מיישומה של הוראת השעה. כחלק מעבודת מטה זו הפיצו דרגי המקצוע במשרד המשפטים קול קורא לקבלת עמדות

¹ ס"ח התשפ"א, עמ' 318; התשפ"ג, עמ' 68.

(1) ברישה, במקום "עד יום ז' באדר ב' התשפ"ד (17 במרץ 2024)" יבוא "עד יום ט"ז בכסלו התשפ"ה (17 בדצמבר 2024), ואם הוארכה התקופה לפי חוק זה – עד תום תקופת ההארכה";

(2) בסעיף 319א(א) לחוק חדלות פירעון, המובא בו, בהגדרה "התקופה הקובעת", במקום "עד יום ז' באדר ב' התשפ"ד (17 במרץ 2024)" יבוא "עד יום ט"ז בכסלו התשפ"ה (17 בדצמבר 2024) או עד תום תקופת ההארכה כפי שקבע השר לפי סעיף 1319א";

(3) אחרי סעיף 319א לחוק חדלות פירעון, המובא בו, יבוא:

"הארכת התקופה הקובעת	השר, באישור ועדת החוקה, רשאי להאריך בצו את התקופה הקובעת בתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים."
----------------------------	--

ד ב ר י ה ס ב ר

הפקיעה המעורכן יהיה ביום ט"ז בכסלו התשפ"ה (17 בדצמבר 2024), ואם תוארך התקופה בפרק זמן נוסף בהתאם להוראות סעיף 319א המוצע – עד תום תקופת ההארכה. כמו כן מוצע לעגן סעיף חדש שמספרו 1319א, שיסמין את שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, להאריך את התקופה האמורה בתקופה אחת נוספת של שלושה חודשים לכל היותר.

גיבוש הסדר חוב, הכלול בהוראת השעה, כך שתוארך תקופת תוקפו של המסלול האמור בתשעה חודשים, עד ליום ט"ז בכסלו התשפ"ה (17 בדצמבר 2024), וכן להסמין את שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, להאריך את התקופה בשלושה חודשים נוספים לכל היותר.

בהתאם, מוצע לתקן את הרישה של סעיף 1 להוראת השעה, ואת ההגדרה "התקופה הקובעת" שבו, כך שמועד

